

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3382/2536

บริษัท ทอง ไทย (1952) จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (2), มาตรา 247

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ศาลภาษีอากรกลางสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยแล้ว วินิจฉัยว่า
ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและ แบบแสดงรายการการค้าเป็น
ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดและพิพากษา ให้โจทก์ชนะคดี ทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริงยังไม่
เป็นที่ยุติว่าราคาแท้จริง ในท้องตลาดของสินค้าที่โจทก์นำเข้าคือราคาเท่าใด คำสั่งงด
สืบพยาน และคำพิพากษาและศาลภาษีอากรกลางดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา
แม้จำเลยจะมีได้อุทธรณ์ให้ย้อนสำนวนก็ตาม แต่เมื่อศาลฎีกาเห็นว่า กรณีไม่อาจ
พิพากษาให้จำเลยชนะคดีตามคำขอในอุทธรณ์ของจำเลย ได้โดยไม่ต้องสืบพยาน
ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษายกคำพิพากษา ศาลภาษีอากรกลาง แล้วย้อนสำนวน
ไปให้ศาลภาษีอากรกลาง ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้ว พิพากษาใหม่ตามรูปคดี
ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นำเหล็กแผ่นม้วนเข้ามาในราชอาณาจักรจำนวน 56 ม้วน
น้ำหนัก 634.20 เมตริกตันละ 480 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมราคา 304,416

เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยยื่นใบขนส่งสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า
สำแดงราคาสินค้าเป็นเงินรวม 304,416 เหรียญสหรัฐอเมริกา อากรขาเข้า 603,306
บาท ภาษีการค้า 127,507 บาท ภาษีบำรุงเทศบาล 12,750 บาท พนักงานเจ้าหน้าที่
ของจำเลยแจ้งว่าราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงต่ำกว่าราคาประเมิน จึงรับชำระค่าภาษี
อากรตามที่โจทก์สำแดงและให้โจทก์วางประกันอีก 60,000 บาทต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่ของจำเลยได้ตีราคาสินค้าโจทก์เพิ่มและออกแบบแจ้งการประเมินอากรเข้าและ
ภาษีการค้าเรียกเก็บเงินจากโจทก์ โจทก์อุทธรณ์การเพิ่มราคาต่อจำเลย จำเลยแจ้ง
ผลอุทธรณ์การประเมินเงินอากรว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมินราคาโดยชอบแล้ว
ให้ยื่นการประเมินราคาเดิม ขอให้พิพากษาว่าราคาสินค้าที่โจทก์ซื้อมาเป็นราคาอัน
แท้จริงในท้องตลาด การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยไม่ชอบด้วย
กฎหมายให้จำเลยคืนเงิน 64,560 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่
วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงในใบขนส่งสินค้าขาเข้าและแบบแสดง
รายการการค้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดโดยสำแดงไว้ต่ำกว่าราคาสินค้า
ประเภทและชนิดเดียวกันแหล่งกำเนิดและผู้ผลิตรายเดียวกันซึ่งเคยมีผู้นำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรก่อนหน้านี้ และจำเลยถือเป็นราคาในท้องตลาดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินราคาสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันจำเลยได้กำหนดราคารมาตรฐานของ
สินค้าประเภทและชนิดเดียวกันซึ่งผู้นำเข้าซื้อจากผู้จำหน่ายรายเดียวกันขึ้นเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าภาษีอากร ราคาที่กำหนดนี้เป็นราคาสินค้าที่มีการซื้อเข้า
มาและชำระเงินกันจริง ซึ่งผู้นำเข้าสามารถที่จะพึงขายได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและ
สถานที่นำของเข้าซึ่งถือว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดการประเมินของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยคืนเงิน 46,560 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลภาษีกลางสั่งดสืบพยานโจทก์และ พยานจำเลยเป็นการไม่ชอบ เพราะข้อเท็จจริงในคดียังไม่ยุติตามที่โจทก์และจำเลย อ้างนั้น เห็นว่า จำเลยได้ให้การไว้แล้วว่าโจทก์สำแดงราคาสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า และแบบแสดงรายการการค้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ทั้งปรากฏตามคำแถลง ของจำเลยฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2534 และตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลง วันที่เดียวกันว่าจำเลยยังคงติดใจสืบพยานหลักฐานของจำเลยต่อไปการที่ศาลภาษี อากรกลางสั่งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยแล้ววินิจฉัยว่าราคาสินค้าที่โจทก์ สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเป็นราคาอันแท้จริงใน ท้องตลาดทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้า ที่โจทก์นำเข้าคือราคาเท่าใดย่อมเป็นการไม่ชอบวิธีพิจารณาคำสั่งดสืบพยานและคำ พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์จำเลยฟังขึ้น อนึ่งคดีนี้แม้จำเลยจะมีได้อุทธรณ์ ให้ย้อนสำนวนก็ตามแต่เมื่อศาลฎีกาเห็นว่ากรณีไม่ อาจพิพากษาให้จำเลยชนะคดีตามคำขอในอุทธรณ์ของจำเลยได้โดยไม่ต้องสืบพยาน ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษายกคำพิพากษาศาลฎีกาอากรกลางแล้วย้อนสำนวนไป ให้ศาลภาษีอากรกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีได้

พิพากษายกคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ให้ศาลภาษีอากรกลางดำเนิน กระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ประดิษฐ์ เอกมณี-เจริญ นิลเอสงษ์-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ